清城区“4·7”一般道路交通事故
调查报告

2023年4月7日20时19分，位于清城区源潭镇辖区内355国道三坑新村路段，苏AN6891号重型半挂牵引皖N1206挂号重型低平板半挂车与二轮自行车发生碰撞，造成二轮自行车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于4月8日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、源潭镇人民政府等有关单位组成清城区“4·7”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)涉事车辆

1.苏AN6891号重型半挂牵引车，型号：陕汽牌SX4250XC4Q2；车架号：LZGJL4Y46HX129527；发动机号：

3117J041044；使用性质：货运；所有人：南京玖大物流有限公司，登记地址：南京市栖霞区龙潭街道际路1号办公楼180室。道路运输证：苏 交运管 宁 字13375148号；发证机关：南京市栖霞区公路运输管理所，发证日期：2017年11月23日。 皖N1206挂号牌的重型低平板半挂车，品牌：梁宇牌SYF9400TDP；车架号：LA99FRW37J0SYF452；所有人：六安市吉旺汽车运输服务有限公司，登记地址：安徽省六安市南门口磨子谭路。

2.粤R03OPO号小型轿车，所有人：黄某芳，登记地址：广东省阳山县******。

（二）涉事人员

1.田某贵，男，44岁，住址：安徽省六安市******，驾驶证号：34242319790******4，准驾：A2，驾驶苏AN6891号重型半挂牵引车牵引皖N1206挂号重型低平板半挂车。经公安交警现场检测无毒驾、酒驾行为。

2.徐某博，男，15岁，住址：河南省汝南县******，驾驶自行车。

3.黄某芳，男，37岁，住址：广东省阳山县******，驾驶证号：44182319850******7，准驾：C1，停放粤R030P0号小型轿车。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于G355国道1086KM(清远市清城区源潭镇

三坑新村路口路段)，阴天、双向四车道，道路中央设置水泥防护栏，沥青，路面完好，有路灯照明，视线良好。

2.事故发生后，清远市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆和无号牌自行车的安全技术状况进行检验鉴定意见为:苏AN6891号重型半挂牵引车(皖N1206挂)的制动系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第7.10.2.2条的相关规定;转向系统、行驶系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》的相关规定。事发时的行驶速度约为70km/h。

3.徐某博骑行的无号牌自行车的制动系统和转向系统均符合(GB3565-2005)《自行车安全要求》标准规定;行驶系统部分机件损坏均为本次事故所致。其余符合(GB3565-2005)《自行车安全要求》标准规定;反射器不符合(GB3565-2005)《自行车安全要求》第17.2条的以及17.3条的相关规定;鸣号装置不符合(GB3565-2005)《自行车安全要求》第18条的相关规定。

4.清远市公安局清城分局交警大队委托广东达康司法鉴定对苏AN6891号重型半挂牵引车(皖N1206挂)与无号牌自行车的事故形态进行检验鉴定意见:符合苏AN6891号重型半挂牵引车(皖N1206挂)沿事发道路西往东方向右侧行车道行驶至事发路口时，遇由事发位置南侧斜坡路口沿南往东右转向驶出的无号牌二轮自行车，苏AN6891号重型半挂牵引车(皖N1206挂)在左避让减速制动过程,其右前侧部与无号牌

二轮自行车左侧车身、徐某博与西往东方向右侧行车道内发生接触碰撞。事发时粤R030P0号小型轿车停于事发位置南侧路口东侧辅道上，其后部距路口东侧约7m,可排除事发时粤R303P0号小型轿车与徐某博发生接触碰撞。

二、事故发生经过及事故应急处置善后情况

2023年4月7日20时19分，田某贵驾驶苏AN6891号重型半挂牵引皖N1206挂号重型低平板半挂车从肇庆市装载铝芯材沿G355国道由西向东方向行驶，行驶至G355国道1086KM（清远市清城区源潭镇三坑新村路口路段）时，与从道路右侧斜坡右转弯驶入G355国道由徐某博驾驶的自行车发生碰撞，造成徐某博死亡，车辆损坏。事故发生时，黄某芳驾驶粤R030P0号小型轿车停放在事发路段的道路右侧位置。

事故发生后，清城区委区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导亲自到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

经清远市公安局清城分局交警大队调解，由田某贵垫付死者家属6万元丧葬费，相关的善后赔偿事宜已由保险公司按程序处理中。

三、事故原因分析、性质

（一）事故原因

（1）直接原因

依据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300002721号：田某贵驾驶机件不符合标准的机动车在夜间行车未降低行驶速度、未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十二条第二款关于“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是造成此事故的一方面过错。

徐某博驾驶自行车驶入道路未按规定通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶：在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定，是造成此事故的另一方面过错。黄某芳驾驶机动车在道路路肩临时停车，该违法行为与此事故发生没有直接因果关系。

依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，田某贵承担此事故的同等责任;徐某博承担此事故的同等责任:黄某芳不承担此事故的责任。

（二）事故性质

经调查认定:清城区“4·7”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.苏AN6891号重型半挂牵引车(皖N1206挂)驾驶人田某贵，夜间驾驶车辆未降低车速，安全驾驶，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照有关法律法规的规定对其进行处理。

2.无号牌二轮自行车驾驶人徐某博，在驶入非机动车道时未按规定行驶,对事故负有同等责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

3.南京玖大物流有限公司是否履行安全生产主体责任和法定代表人是否履行安全生产职责。对事故是否负有责任。建议南京市栖霞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

各街镇职能部门、交警支队，要对事故原因认真分析，吸取事故教训，加大辖区的道路安全宣传教育工作，增强广大群众的交通安全法制意识，强化重点时间、重点路段、尤其是对外省市过境运输车辆日常检查巡查力度，强化“以防为上，打防结合”

的理念，最大力度防控风险，最严的整治违法，确保道路交通安全形势平稳。

清城区“4·7”一般道路交通事故调查组

2023年11月2日